

1502948-65.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO HENRIQUE JACINTO DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

Murilo Henrique Jacinto de Freitas, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 22 de dezembro de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502948-65.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502948-65.2021.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO HENRIQUE JACINTO DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

Murilo Henrique Jacinto de Freitas, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 06 horas e 20 minutos, na Rua Fortunato Malite, nº 85, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Cajuru, guardava, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga consistente em aproximadamente 30g (trinta gramas) de Cannabis Sativa, L, popularmente conhecida como "maconha", sob a forma de 02 tijolos, acondicionada por plástico aderente, 05 (cinco) porções de cocaína, sob a forma de pó esbranquiçado, acondicionadas em eppendorfs, com peso líquido de 1,09g (um grama e noventa miligramas) e 01 (uma) porção de cocaína, sob a forma de pedra de crack, com peso líquido de 9,21g (nove gramas e duzentos e dez miligramas). O réu foi devidamente notificado (fls. 162) e apresentou defesa prévia (fls. 176/177).

Recebida a denúncia em 02 de maio de 2022 (fls. 186/187).

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 06 de julho de 2022, procedeu-se à oitiva da testemunha de acusação Rogério Ferreira de Moraes (fls. 226).

Em audiência em continuação realizada no dia 24 de agosto de 2022, foi ouvida a testemunha de acusação Emerson Rogerio Pires dos Santos e interrogado o réu.

Em alegações finais a Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por ausência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece acolhida.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação de fls. 12/14 e pelo laudo toxicológico de fls. 117/119 e laudo de fls. 152/156.

A autoria, do mesmo modo, é indubitável.

Ouvido em Juízo, o acusado negou os fatos a ele imputados. Disse que, no dia dos fatos, estava com os entorpecentes apreendidos, mas eram para seu próprio uso. Nega a existência do dinheiro apreendido. O papel filme era de sua família. A balança não estava com o depoente. Não conhecia os policiais que compareceram em sua casa. A versão do acusado, entretanto, restou contrariada pela prova colhida em Juízo. Ouvido como testemunha, o policial civil Rogério Ferreira de Moraes, ao ser questionado pela promotora de justiça, narrou que se recorda da ocorrência. Disse que, no dia dos fatos, com o apoio da polícia militar, foram até o endereço do réu com o intuito de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Ao chegar na residência, foram recebidos pelo genitor do réu. Explicaram o motivo de sua presença ali e ele autorizou a entrada, disse que seu filho estava no quarto dormindo. Foram até o quarto, despertaram o réu, informaram o motivo de sua presença e iniciaram as buscas. O réu estava deitado em uma cama que havia dois colchões. Assim que o depoente levantou, no primeiro colchão, encontrou dois pequenos tijolos de maconha, certa quantia em dinheiro e uma porção de crack em um saquinho. Logo em seguida, o policial militar que acompanhava a diligência, localizou no guarda-roupas cinco pinos contendo cocaína e uma pochete com mais de mil reais em dinheiro em trocados. Ainda, no chão do quarto foi localizada uma balança de precisão pequena na cor prata e um papel filme, usado para embalar drogas. Indagado o réu sobre a procedência dos entorpecentes, ele assumiu ser o proprietário e que faria a venda de tais substâncias. Quanto ao dinheiro, o réu confessou que era referente a venda de entorpecentes. Disse que não conhecia o réu pessoalmente. O mandado de busca tinha sido expedido para o endereço dele. O réu era conhecido de outros policiais, inclusive já tinha ficado preso pelo mesmo tipo de crime (tráfico). 06/07/2022

A testemunha de acusação Emerson Rogerio Pires dos Santos, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo que verificaram o quarto do acusado. O depoente localizou embaixo do colchão eppendorfs de cocaína e uma pochete com dinheiro, em notas diversas e moedas. O mandado foi expedido para a residência do acusado. Lá chegando, foram recepcionados pelo pai do réu. Ao explicarem o motivo de estarem ali, o genitor

franqueou a entrada e disse que Murilo estava no quarto dormindo. Se dirigiram até o quarto, onde a droga foi apreendida. Foi encontrada uma porção de maconha e uma pedra de crack, embaixo da cama. A cocaína estava embaixo do colchão e o dinheiro em uma pochete. Havia cerca de R\$ 1.356,00 na pochete, em notas quebradas, de R\$ 2 e R\$ 5, além de moeda. Havia, também, balança de precisão e rolo de papel filme no quarto. O acusado confessou os fatos. Não conhecia o acusado anteriormente. Não se demonstrou que os policiais tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente imputarem ao acusado a prática de um crime tão grave. Sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais, destaque julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade". (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos dos policiais mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Subjetivamente, os testemunhos daqueles funcionários não se revelaram interessados em prejudicar o acusado e, sobretudo, nenhuma prova defensiva foi realizada a demonstrar que efetivamente procuraram mentir em desfavor do acusado ou que mantivessem contra ele qualquer espécie de sentimento pessoal; nem mesmo em autodefesa trilhou-se tal caminho.

O elemento subjetivo do tipo, do mesmo modo, restou comprovado.

E isto porque o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato, bastando, para sua consumação, a mera probabilidade de dano à saúde das pessoas.

Em sendo assim, para a caracterização do aludido delito, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico tutelado – saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, a ausência de flagrante dos atos de comércio, mostra-se absolutamente irrelevante para a efetiva caracterização da traficância imputada ao réu. Para a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas, a lei não exige qualquer ato de comércio e da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito.

Vale consignar, ainda, que a forma como estavam acondicionadas as drogas apreendidas, além da presença de balança de precisão e plástico filme no quarto do acusado, demonstra que se destinava ao consumo de terceiros pessoas.

A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e o modo com que se deu à apreensão demonstram, à saciedade, que a droga destinava-se ao consumo de terceiros.

Destarte, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas e presentes as elementares do tipo legal, a condenação do acusado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.346/06, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena, observado o disposto no artigo 68, do Código Penal, nos limites do que entendo necessário à prevenção e reprobção do crime.

Considerando o artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, inexistindo condições que justifiquem a exasperação da pena nesta fase da dosimetria.

Na segunda fase, prevalece a circunstância agravante da reincidência sobre a

circunstância atenuante da menoridade relativa. O réu, que à época dos fatos contava menos de vinte e um anos, ostenta condenação pretérita pela prática do crime também de tráfico (fls. 221), sendo, portanto, reincidente específico. Cerca de apenas dois meses após o trânsito em julgado definitivo da condenação primeira, o réu foi preso em flagrante, novamente pelo suposto envolvimento com o espúrio comércio. Assim, de rigor a majoração da pena na proporção de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na terceira fase não pode incidir a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, designo o regime prisional fechado, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º e alíneas, do Código Penal, ante a reincidência específica constatada.

A quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao réu, superior a 04 (quatro) anos, bem como a reincidência, impedem a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos incisos I e II, do artigo 44, do Código Penal; ou a concessão do sursis previsto no artigo 77, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para, desta forma, CONDENAR o réu MURILO HENRIQUE JACINTO DE FREITAS, qualificado nos autos, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Indefiro o direito de apelar em liberdade, por persistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, mormente o perigo de reiteração delitiva, em se tratando de reincidente específico, bem como a necessidade de garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo acusado.

Determino a incineração da droga apreendida, reservada a porção necessária à eventual contraprova, nos termos do artigo 58, § 1º, do aludido diploma legal.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos e dinheiro apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com o tráfico. Não havendo destinação para os objetos apreendidos, determino a sua destruição.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P. I. C.

Cajuru, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA